رأوه لانه حكاية اه (قوله صوموا لرؤيته) بدل من الخطاب فانه علق الصوم بمطلق الرؤية وهي حاصلة برؤية قوم فيثبت عموم الحكم احتياطا (قوله واختاره صاحب التجريد) وهو الاشبه وان كان الاول أصح كذا في السيد (قوله كما اذا زالت الخ) قال في شرح السيد لان انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطار كما في دخول الوقت وخروجه حتى اذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت درجة فثلث طلوع الفجر لقوم وطلوع الشمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لآخرين وهذا مثبت في علم الافلاك والهيئة عيني واقل ما تختلف فيه المطالع مسيرة شهر كما في الجواهر اعتبارا بقصة سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام فانه قد انتقل كل غدو ورواح من اقليم الى اقليم وبين كل منهما مسيرة شهر قهستاني ونقله الغدو هي السير من أول النهار الى الزوال والرواح السير من الزوال الى الغروب اه (قوله ثبوت رمضان وشوال بالدعوى) انما يحتاج لهذا على مذهب الامام وفيه خلاف عنه واما على مذهبهما فلا حاجة الى هذا التكلف لقبول الشهادة عندهما وان لم تتقدم الدعوى وقوله ثبوت الخ مبتدا وقوله بنحو وكالة معلقة خبر أي ثبوت رمضان المقيد بالدعوى يكون بنحو وكالة (قوله بنحو وكالة معلقة) بأن يدعي شخص على مديون شخص آخر ان الدائن قال لي اذا جاء رمضان أو شوال فقد وكلتك بقبض الدين الذي لي على فلان فيقر المديون بثبوت الدين بذمته وبالوكالة وينكر دخول رمضان أو شوال ثم ان كانت هذه حقا فالامر ظاهر وان كانت كذبا فيكون المسوغ لها اثبات حق الشارع في رمضان أو الطلق في الفطر (قوله لا يدخل تحت الحكم) لانه من الديانات (قوله وان لزم الصوم بمجرد الاخبار) حتى لو اخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل لغيم ونحوه ويأمر الناس بالصوم كذا في الشرح والظاهر أن فيه التفاتا الى مذهب الصاحبين القائلين بعدم اشتراط تقدم الدعوى (قوله في اخبار الجمع العظيم) المراد به ناس كثيرون أخبروا بنحو رؤية الهلال مثلا وليس المراد الاثنين اذا رأى القاضي ذلك (قوله ولا عبرة برؤية الهلال نهارا) أي لا عبرة به من الليلة الماضية بل لليلة المستقبلة (قوله منه) أي من الحديث (قوله عند عشية كل شهر) يعني اذا رأى عند عشية الليلة فالليلة الآتية منه وهذا لا ينتج انه لها اذا رأى قبل الزوال وقد ذكره في الدعوى (قوله في المختار من المذهب) ويجعل أبو يوسف الهلال المرئي قبل الزوال للماضية في الصوم والفطر وهنالك أقوال أخر مذكورة في الشرح والله سبحانه وتعالى اعلم وأستغفر الله العظيم

(باب في بيان ما لا يفسد الصوم)

الفساد والبطلان في العبادة سيان (قوله بالمرة) يحتمل تعلقه بقوله لا يفسد أي لا يفسد بفعل شيء منها ومفهومه أنه يفسد اذا اجتمعت أو بعضها وليس كذلك ويحتمل تعلقه بقوله لا تحديدا أي ليس هذا العدد مقطوعا به بحيث لا يزيد والاولى حذف هذه العبارة اذ لا كبير فائدة لها على ان ادخال أل على مرة مولد (قوله ناسيا) النسيان عدم استحضار الشيء عند الحاجة كذا في الشرح وقيد بالناسي للاحتراز عن المخطئ وهو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر بأن لم يقصد الاكل ولا الشرب بل قصد المضمضة أو اختبار طعم المأكول فسبق شيء منه الى جوفه أو باشر

كما اذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظهر على الاولين لا المغرب لعدم انعقاد السبب في حقهم * تنبيه * ثبوت رمضان وشوال بالدعوى بنحو وكالة معلقة به فينكر المدعى عليه فيشهد الشهود بالرؤية فيقضي عليه ويثبت مجيء رمضان ضمنا لان اثبات مجيء الشهر مجردا لا يدخل تحت الحكم وان لزم الصوم بمجرد الاخبار ولا يشترط الاسلام في أخبار الجمع العظيم لان التواتر لا يبالي فيه بكفر الناقلين فضلا عن فسقهم أو ضعفهم ذكره الكمال (ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان) قد رؤي (قبل الزوال أو) رؤي (بعده وهو الليلة المستقبلة) لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فوجب سبق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم (في المختار من المذهب)

*(باب) * في بيان (ما لا يفسد الصوم وهو أربعة وعشرون شيأ)

تقريبا لا تحديدا بالمرة منها (ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أو جمع بينها (ناسيا)